MINISTÈRES
SOCIAUX
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

# Conditions générales d'utilisation de démarches sociales

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») fixent le cadre juridique de la Plateforme "Démarches sociales" et définissent les conditions d'accès et d'utilisation des services par l'Utilisateur.

## Article 1 - Champ d'application

La plateforme peut être utilisée par tout usager ou futur usager d'un service public souhaitant répondre à un formulaire de démarche administrative. Les présentes conditions d'utilisations ne s'appliquent qu'aux usagers de « Démarches sociales ». D'autres conditions d'utilisations, que vous trouverez [ici], régissent les relations entre la plateforme et les instructeurs des services publics.

## Article 2 – Objet

La plateforme « Démarches sociales » a pour objet de favoriser l'accès des usagers aux administrations et faciliter la réalisation de démarches administratives.

## Article 3 – Définitions

« L'Utilisateur » est tout usager utilisant Démarches sociales.

« L'Administration » est la personne morale de droit public pour le compte de laquelle une démarche administrative est créée ou remplie.

Les « Services » sont les fonctionnalités offertes par la plateforme pour répondre à ses finalités.

« Le responsable de traitement » est la personne qui, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

détermine les finalités et les moyens des traitements de données à caractère personnel.

# Article 4 - Fonctionnalités

## 4.1 Créer un compte

Toute usager peut s'il le souhaite se créer un compte lui permettant d'utiliser « Démarches sociales ». La création d'un tel compte se réalise par l'envoi d'un mail après validation de l'équipe « Démarches sociales ».

## 4.2 Dépôt d'un dossier répondant à une démarche

Tous les comptes peuvent répondre à une démarche en déposant un dossier. Dès lors l'usager dépose l'ensemble des pièces justificatives et fournit toutes les informations exigées par le formulaire de la démarche. Il peut :

- Interrompre, modifier ou retirer sa demande ;
- Répondre aux questions et compléter les pièces refusées par les instructeurs.

Le dépôt d'une demande peut générer, lorsque celle-ci est en cours d'instruction, une attestation de dépôt que l'usager devra conserver. Cette attestation est directement téléchargeable via « Démarches sociales ».

## 4.3 Messagerie entre instructeur et usager

Chaque usager peut poser une question via une messagerie instantanée à un instructeur public sur la démarche qu'il entreprend.

# Article 5 - Responsabilités

## 5.1 L'éditeur de la « Plateforme Démarches sociales »

Les sources des informations diffusées sur la Plateforme sont réputées fiables mais le site ne garantit pas qu'il soit exempt de défauts, d'erreurs ou d'omissions.

L'éditeur s'autorise à suspendre ou révoquer n'importe quel compte et toutes les actions réalisées par ce biais, s'il estime que l'usage réalisé du service porte préjudice à son image ou ne correspond pas aux exigences de sécurité.

L'éditeur s'engage à la sécurisation de la Plateforme, notamment en prenant

toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des informations fournies.

L'éditeur fournit les moyens nécessaires et raisonnables pour assurer un accès continu, sans contrepartie financière, à la Plateforme. Il se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, la plateforme pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire.

### 5.2 L'Utilisateur

Toute information transmise par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour autrui s'expose, notamment, aux sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

L'Utilisateur s'engage à ne pas mettre en ligne de contenus ou informations contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En particulier, l'Utilisateur s'engage à ne pas publier dans le champ libre de question ou de message racistes, sexistes, injurieux, insultants ou contraires à l'ordre public. Il s'engage également à ce que ses communications via messagerie avec les instructeurs respectent les mêmes règles

Toute question ou propos peut être supprimé s'il est redondant, s'il contrevient à une disposition des présentes CGU, s'il est contraire à des dispositions légales ou pour n'importe quelle raison jugée opportune par l'équipe de la plateforme, et ce, sans préavis.

## Article 6 - Mise à jour des conditions d'utilisation

Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées à la plateforme, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire.